

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5323/2544

นายศักดิ์ดา ทรัพย์สมาน
นางสร้อย วงศ์กำภู

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 247

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยผิดสัญญา แต่โจทก์บอกเลิกสัญญาไม่ชอบ
สัญญาจะซื้อขายยังมีผลบังคับอยู่ ต่อมาโจทก์และจำเลยตกลงเลิกสัญญากันโดย
ปรียาย โจทก์และจำเลยต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมจำเลย
ฎีกาแต่เพียงว่าจำเลยมิได้ผิดสัญญา โดยมีได้ฎีกาคัดค้านว่าโจทก์และจำเลยตกลง
เลิกสัญญากันโดยปรียายในภายหลังด้วย ฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 247

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยผิดสัญญา แต่โจทก์บอกเลิกสัญญาไม่ชอบ
สัญญาจะซื้อขายยังมีผลบังคับอยู่ ต่อมาโจทก์และจำเลยตกลงเลิกสัญญากันโดย
ปรียาย โจทก์และจำเลยต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมจำเลย
ฎีกาแต่เพียงว่าจำเลยมิได้ผิดสัญญา โดยมีได้ฎีกาคัดค้านว่าโจทก์และจำเลยตกลง
เลิกสัญญากันโดยปรียายในภายหลังด้วย ฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 247

(ทองหล่อ โฉมงาม-วิรัช ลัมวิชัย-สุรพล เจียมจุไร)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นางชนากานต์ วีระเวชพลกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายถมรัตน์ เลิศไพโรวัน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------